МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 09 дугаар сарын 13 № 03/47. Улаанбаатар хот

УВС АЙМГИЙН ЗАВХАН СУМЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГА Ц.БАДАМХАНД ТАНАА

Увс аймгийн Засаг даргын 2024 оны 1/1096 дугаар албан бичгээр тус аймгийн Завхан сумын Эрүүл мэндийн төвийн вакцинатор сувилагч Б.Наранцэцэг ажлын байрны дарамт үзүүлж буй талаар гомдлыг Комисст ирүүлсний дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11 дэх заалт, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалт, 25 дугаар зүйлийн 25.1.1 дэх заалт, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Комиссын гишүүний баталсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийв.

Хяналт шалгалтын хүрээнд тус сумын Эрүүл мэндийн төвийн 19 албан хаагчаас хөдөлмөрлөх эрхийн хүрээнд санал асуулга авч, тус сумын холбогдох 3 иргэн, Эрүүл мэндийн төвийн 6 ажилтан, сумын удирдлага болон албан тушаалтнуудаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, баримтжуулах, зарим ажилтнуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх зэргээр хуульд заасны дагуу шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Шалгалтаар тус байгууллагын вакцинатор сувилагч Б.Наранцэцэг нь нэр бүхий ажилтнуудыг хэл амаар болон цахимаар гутаан доромжлох, гүтгэх, элдвээр заналхийлэх хэлбэрээр ажлын байрны дарамт үзүүлж, хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчсөн болох нь гомдол шалгах ажиллагааны явцад тогтоогдож байна.

Сумын удирдлага болон эрүүл мэндийн төвийн зарим ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагын үеэр тус байгууллагын ажилтнууд болон удирдлагууд түүний уг дарамтаас халшрах болон сүрдүүлэг заналхийллээс нь айж эмээн ажлаас гардаг талаар тайлбарыг өгсөн болно.

Вакцинатор Б.Наранцэцэг нь үүрэгт ажлаа шаардлагын түвшинд хийхгүй байгаагаас шалтгаалан тус сумын иргэд болон хүүхдүүд товлолын вакцинаа цаг тухайд нь хийлгэх боломжгүйгээс зэргэлдээ Наранбулаг сум болон аймгийн төв рүү явж вакцин хийлгэж байгаа нь тус сумын иргэд, хүүхдүүдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрх зөрчигдөх нөхцөл байдлыг үүсгэсэн байна.

Түүнчлэн вакцинатор сувилагч Б.Наранцэцэг нь тус эрүүл мэндийн төвийн ажилтнуудад хөдөлмөрийн харилцааны дарамт үзүүлж байсан нь тогтоогдсон хэдий ч, Завхан сумын эрүүл мэндийн төвийн даргын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

150070191

Д.Жаргалсүрэнгийн 2024 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн Б/14 дугаартай тушаалаар хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг ажил олгогчийн санаачилгаар цуцалж, түүнд хариуцлага тооцжээ.

2. Завхан сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/28 дугаартай тушаалаар батлагдсан Хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталсан байх бөгөөд тус журамд дүн шинжилгээ хийхэд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалтад заасан ажил олгогч нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах үүргээ хэрэгжүүлээгүй байна.

3. Хяналт шалгалтын явцад тус газрын сүүлийн 3 жилийн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй танилцахад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт зохион байгуулагдаагүй байгаа нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт заасны дагуу "ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах" хуулийн шаардлагыг хангахгүй байна.

4. Тус байгууллагын ёс зүйн хорооны дарга нь шилжсэн, ёс зүйн дэд хороо нь идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахгүй, тус байгууллагад гарч байгаа ёс зүйн зөрчлийг цаг тухайд нь хянан шийдвэрлэхгүй, ажилтнуудад ёс зүйн сургалт, соён гэгээрүүлэх ажил явуулахгүй байх зэргээр зохих ёсоор ажиллахгүй байгаагаас шалтгаалан тус байгууллагын соёл, дэг журам тодорхой хэмжээгээр алдагдсан байна. Энэ нь Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.3 дахь хэсгийг зөрчиж байна.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон зөрчлийг арилгуулах, цаашид хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Эрүүл мэндийн төвийн хөдөлмөрийн дотоод журамд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, ажил олгогчийн үндсэн эрх, үүрэг, ажлын байранд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг нарийвчлан тусгаж шинэчлэн баталж, нээлттэй байршуулах;

2. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын талаарх ойлголт, хүний эрхийн боловсрол, мэдрэмж, соёлыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ, соён гэгээрүүлэх ажлыг эрүүл мэндийн төвийн нийт ажилтнуудад үе шаттай зохион байгуулах, цаашид сургалтыг тогтмол зохион байгуулж байх;

3. Сумын Эрүүл мэндийн төвийн ёс зүйн дэд хороог шинэчлэн байгуулж, идэвхтэй, тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл боломжоор хангах, тус эрүүл мэндийн төвийн ажилтнуудын гаргасан ёс зүйн зөрчлийг тухай бүр хянан шийдвэрлэж, ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагчид тухай бүр хариуцлага тооцож

хэвших, байгууллагын ажилтнуудад ёс зүйн сургалтыг тогтмол зохион байгуулж, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

4. Тус эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, сумын иргэд, олон нийтэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч, үр дүнтэй ажил зохион байгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Увс аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Ц.Алимаад.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ